חזרות

על הלכות פסח בביף

סימן תל"ז

שוכר ומשכיר

מבחן בשאלות פתוחות



1. השכיר בית בי"ד – על מי חובת הבדיקה (3 שיטות)?

2. כמי נפסקה הלכה במשכיר ושוכר? ומה הדין במוכר ובבית בלי מנעול?

3. המשכיר בית בי"ד – האם חזקתו בדוק (2 שיטות, ומה ההלכה)?

4. מדוע צריך לשאול את המשכיר אם הוא בעיר, אף שחזקתו בדוק?

5. שכר בחזקת בדוק ומצאו שאינו בדוק – מדוע המקח קיים? ומה תביעתו על המשכיר (3 שיטות)?

6. האם המשכיר משלם לשוכר את דמי הבדיקה (3 שיטות, ומה ההלכה)?

7. שוכר שהתנה בהדיא שהבית בדוק – האם המקח בטל (2 שיטות)?

8 האם אשה, עבד וקטן נאמנים על הבדיקה? מדוע רק בדרבנן, ומהם הסייגים?

חזרות
על הלכות פסח בביף

סימן תל"ז
שובר ומשכיר



תשובות

1 השכיר בית בי"ד – על מי חובת הבדיקה (3 שיטות)?

רנב"י: תלוי אם מסירת המפתח קדמה לליל י"ד.
רש"י: מסירת המפתח היא **גופא הקניין** – וצריך תרתי, שבאים יחד.
תוס': המפתח אינו קניין, **ולא נעשה קניין** לפניו – מי שהמפתח אצלו בתחילת ליל י"ד בודק; ואם נעשה קניין קודם י"ד – השוכר בודק אף בלי מפתח.
ר"ן: המפתח אינו קניין, אך **נעשה קניין** קודם (שיחול בי"ד): מפתח אצל המשכיר – הוא בודק (לשוכר אין גישה); אצל השוכר – השוכר. ואם לא נעשה קניין – המשכיר בודק אף אם המפתח אצל השוכר. · גמרא; רש"י; תוס'; ר"ן

2 כמי נפסקה הלכה במשכיר ושוכר? ומה הדין במוכר ובבית בלי מנעול?

שו"ע: כר"ן – נעשה קניין לפני י"ד לצורך י"ד.
מ"ב (ס"ק ב): הרבה אחרונים – להחמיר **גם כתוס'**; ובשני המקרים שבמחלוקת – אפשר שאחד יבדוק ויהיה שליח לחברו. **פר"ח:** הלכה כר"ן ושו"ע.
מוכר וקונה: הולכים אחר **הקניין**, והמפתח אינו משמעותי (מ"ב ס"ק ג).
בית בלי מנעול: לשו"ע – **השוכר** בודק (מ"ב ס"ק ד). · שו"ע; מ"ב; פר"ח

3 המשכיר בית בי"ד – האם חזקתו בדוק (2 שיטות, ומה ההלכה)?

ספק: המשכיר בי"ד – חזקתו בדוק או לא; נפ"מ – כשאין את מי לשאול. רב נחמן פשט שחזקתו בדוק, הגמרא דחתה – ונשאר ללא הכרעה.
ר"ן: חזקתו בדוק – כך פשט רב נחמן; ועוד – **ספק דרבנן לקולא** (מה"ת די בביטול).
הג"מ בשם יראים: אין חזקתו בדוק – **כל תיקו לחומרא**.
טור: "תולין להקל לומר שבדקו" – אולי אין חזקה ורק מקלים בספק דרבנן; נפ"מ **ברמת הבירור** הנדרשת. · גמרא; ר"ן; יראים; טור

4 מדוע צריך לשאול את המשכיר אם הוא בעיר, אף שחזקתו בדוק?

פוסקים, מ"ב (ס"ק ט): אם בעה"ב בעיר – **צריך לשאלו**; לא סומכים על חזקה במקום שאפשר לברר.
גר"א: נרמז ב"למאי נפ"מ – **לישייליה**" – אילו לא היה צריך לשאול כשיש חזקה, הייתה נפ"מ גם כשהוא בעיר.
ב"י: בשחיטה סומכים על חזקת כשרות בלי לברר! **תירוץ:** בבהמה – חזקת כשרות מלידה; כאן **קדמה חזקת חמץ** – כל השנה השתמשו בחמץ – ולכן כשאפשר לברר מבררים.
ביה"ל: מעיקר הדין שואל רק על הבדיקה; לכתחילה – **גם על הביטול**. · גר"א; ב"י; מ"ב; ביה"ל

5 שכר בחזקת בדוק ומצאו שאינו בדוק – מדוע המקח קיים? ומה תביעתו על המשכיר (3 שיטות)?

גמרא: המקח קיים – "**ניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה** בין בגופיה בין בממוניה".
תוס': הסוגיה בי"ג; **בי"ד** – המשכיר חייב לבוא ולבדוק.
רמב"ן (מ"מ): המקח קיים, אבל המשכיר **משלם את דמי הבדיקה**.
ר"ן: אינו חייב כלום – זו שאלה של דיני ממונות, והשוכר לא גרם הנאה למשכיר אלא קיים מצוה המוטלת עליו. · גמרא; תוס'; רמב"ן; ר"ן

6 האם המשכיר משלם לשוכר את דמי הבדיקה (3 שיטות, ומה ההלכה)?

שו"ע: כר"ן – **פטור**.
רמ"א: כרמב"ן – "צריך להחזיר שכר הבדיקה **הואיל והתנה בהדיא**".
מג"א וגר"א: גם בלא תנאי – "ניחא ליה" נאמר רק בלי **חסרון כיס**.
מ"ב (ס"ק טו; שעה"צ יז): בריטב"א בשם הרמב"ן מוכח – דווקא בהתנה; **והכרעת האחרונים כשו"ע** – בכל גווני אינו משלם (יכול לומר קים לי). · שו"ע; רמ"א; מג"א; גר"א; מ"ב

7 שוכר שהתנה בהדיא שהבית בדוק – האם המקח בטל (2 שיטות)?

ביה"ל בשם פר"ח: הפוסקים מדברים כשלא התנו ממש; אך התנה בהדיא – **בטל המקח**. וכן פסק **המקור חיים**.
ריטב"א בשיטת הרמב"ן: גם אז **המקח קיים** – כיוון שזו מצוה, אין השוכר מקפיד.
ביה"ל: נשאר בצ"ע. · ביה"ל; פר"ח; ריטב"א

8 האם אשה, עבד וקטן נאמנים על הבדיקה? מדוע רק בדרבנן, ומהם הסייגים?

ברייתא: "הכל נאמנין על ביעור חמץ"; **טוש"ע:** בית שהוחזק שלא בדקו – נאמנים לומר "בדקנו", וקטן שיש בו דעת. גמרא – "הימנוהו רבנן בדרבנן".
תוס' ור"ן: מעיקר הדין ראוי להאמינם אף בדאורייתא (בידם), אך הבדיקה כרוכה **בטרחה** – אינה "בידם".
סייגים: לכתחילה לא לתת לאשה לבדוק (ירושלמי – "עצלניות"; מג"א, ח"י, מ"ב ס"ק יח); לכתחילה רק בני מצוות.
ודאי חמץ: ח"י (יא) – אינם נאמנים; **מ"ב (יז) – נאמנים**.
מ"ב (טז): נאמנים רק **קודם שעה ששית** – כשעוד יכול לבטל. · ברייתא; תוס'; ר"ן; ח"י; מ"ב